**DECISÃO**

[Fornecimento de medicamentos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0809955-10.2021.8.15.2001
AUTOR: ARTUR PESSOA DE LIMA FILHO
REU: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por **ARTUR PESSOA DE LIMA FILHO** (ID 136031276) em face da decisão interlocutória de ID 132026673, que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou os parâmetros de atualização da verba honorária executada. Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de contradição e erro material no julgado. Sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em erro material ao consignar que o exequente teria pleiteado a condenação da executada em multa por litigância de má-fé nesta fase processual, o que afirma não ter ocorrido. No tocante à alegada contradição, argumenta que, uma vez fixados os marcos temporais e índices de correção na fundamentação da decisão (citação como termo inicial, INPC e juros desde o trânsito em julgado), a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial mostra-se contraditória e desnecessária, pois os cálculos seriam meramente aritméticos e já estariam devidamente demonstrados na planilha que instruiu a inicial executiva.

Instada a se manifestar, a UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou contrarrazões (ID 154475093), pugnando pela rejeição dos embargos. Alega a operadora de saúde que o recurso possui nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios, defendendo a manutenção integral da decisão que determinou a conferência dos cálculos pelo órgão técnico do tribunal.

**É o relatório. Passo a decidir.**

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie. No mérito, verifico que a insurgência merece parcial acolhimento, apenas para sanar erro material, mantendo-se, contudo, o rito de conferência técnica dos valores.

No que pertine ao erro material apontado no relatório da decisão embargada, assiste razão ao embargante. De fato, ao compulsar detidamente as peças apresentadas pelo credor no bojo deste cumprimento de sentença, verifica-se que o pedido de aplicação de multa e honorários previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil foi interpretado por este Juízo como um pedido de condenação por litigância de má-fé do artigo 80 do mesmo diploma. Embora o credor tenha suscitado a má-fé da devedora em fases pretéritas do processo de conhecimento, nesta etapa de execução ele limitou-se a requerer as sanções pecuniárias decorrentes do inadimplemento voluntário da obrigação. Portanto, faz-se necessária a retificação do texto para excluir a menção ao suposto requerimento de sanção por dolo processual, adequando o relatório à realidade fática das petições protocoladas na fase executiva.

Entretanto, no que tange à irresignação quanto à remessa dos autos à Contadoria Judicial, entendo que a decisão não padece de contradição. A determinação de auxílio do órgão técnico não nega a fixação dos parâmetros jurídicos estabelecidos na decisão; ao contrário, visa assegurar que a aplicação prática de tais parâmetros ocorra com a exatidão necessária, evitando-se enriquecimento sem causa ou prejuízo às partes.

A tese do embargante de que os cálculos seriam de "simples aritmética" não retira do magistrado a faculdade, e por vezes o dever, de valer-se da Contadoria Judicial quando existe divergência entre os montantes apresentados pelo credor e pelo devedor, conforme autoriza o artigo 524, § 2º, do Código de Processo Civil. No caso concreto, o processo envolve um histórico de depósitos parciais, cálculos de juros moratórios incidentes sobre verba honorária e a necessidade de atualização de um proveito econômico que remonta ao ano de 2021. A remessa à Contadoria garante a segurança jurídica do valor final do débito, especialmente para a aferição do saldo remanescente sobre o qual incidirão as multas e honorários da fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, a manutenção da remessa ao órgão técnico não representa obstáculo injustificado à celeridade processual, mas sim uma cautela indispensável para a higidez da execução. O setor técnico possui a expertise necessária para abater os valores já levantados e projetar o saldo devedor com precisão, o que previne futuras discussões e novos incidentes de impugnação que poderiam atrasar ainda mais a satisfação do crédito.

Pelo exposto, **ACOLHO PARCIALMENTE** os Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material contido na decisão de ID 132026673, devendo ser excluída do relatório e da fundamentação qualquer menção a pedido de condenação da executada nas penas de litigância de má-fé formulado pelo exequente nesta fase de cumprimento de sentença.

No mais, **mantenho a decisão embargada em todos os seus termos, inclusive quanto à necessidade de remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial** para a elaboração da planilha definitiva do débito, observando-se rigorosamente os parâmetros de atualização já fixados (correção pelo INPC a partir da citação e juros de mora a partir do trânsito em julgado).

Cumpra-se o item 4 da decisão de ID 132026673 sem nova conclusão.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.

Luciana Celle G. de Morais Rodrigues

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
27/02/2026 22:12:24
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 154631908

26022722122386200000014

IMPRIMIR GERAR PDF